

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת דוד אמסלם

פ/25/1877

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – ביטוח שאירים לאלמן), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 238 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 238, בהגדרה "אלמן" –
- (1) ברישה, המילים "כל עוד יש עמו ילד או הכנסתו אינה עולה על סכום המתקבל לפי פרט 1 של לוח ט", – יימחקו ;
- (2) הסיפה החל במילים "בן זוג של מבוטחת שבשעת פטירתה" – תימחק.

דברי הסבר

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – החוק), בפרק י"א שעניינו ביטוח אזרחים ותיקים וביטוח שאירים יש הבחנה בין אלמן לבין אלמנה לעניין הזכאות לקבלת קצבת שאירים. לפי הוראות החוק, אלמנה כהגדרתה בסעיף 238 זכאית לקבל קצבת שאירים בשל פטירתו של בן זוגה המבוטח, ללא מבחן הכנסה ואף אם אין עמה ילד. לעומת זאת, אלמן זכאי לקצבת שאירים בשל פטירת בת זוגו המבוטחת רק אם יש עמו ילד או שהכנסתו אינה עולה על הסכום המתקבל לפי פרט 1 של לוח ט' לחוק. יתרה מכך, מבחני ההכנסה של אלמן כוללים את כל הכנסותיו – מעבודה, במידה והוא עדיין עובד, מפנסיה ששילם עבורה כל חייו, מקצבת אזרח ותיק, ובתנאים מסוימים גם מקצבה המשולמת בשל רדיפת הנאצים וקצבאות אחרות.

מוצע לתקן את ההבחנה האמורה וחסרת ההיגיון בין אלמן לאלמנה ולקבוע כי אלמן, בדומה לאלמנה, יהיה זכאי לקצבת שאירים גם אם לא התקיימו התנאים המפורטים לעיל.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אורי אריאל (פ/17/593), על ידי חבר הכנסת דוד אזולאי (פ/17/1007) ועל ידי חבר הכנסת חיים כץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/17/3111).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת חיים כץ (פ/18/351) ועל ידי חבר הכנסת דוד אזולאי (פ/18/1235), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת יצחק הרצוג

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/2680), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מאיר כהן וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/2130), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת מאיר כהן (פ/23/882) ועל ידי חברת הכנסת הילה שי וזאן (פ/23/2058), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מירב כהן (פ/24/613), על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/24/2078), על ידי חבר הכנסת יואב קיש (פ/24/3284) ועל ידי חבר הכנסת דוד אמסלם (פ/24/3553) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/25/367), על ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/25/368) ועל ידי חברי הכנסת יעקב אשר ומשה גפני (פ/25/1378).

הצעת החוק זהה לפ/24/3553 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)